

ที่จะได้รับการยกเว้นตามข้อ ๙ ของกฎกระทรวงดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างเต็นท์พิพาทต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งการก่อสร้างต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจออกคำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของเต็นท์พิพาทจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างเต็นท์พิพาทได้

โดยที่มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ให้นิยามคำว่า “อาคาร” ไว้ว่า หมายถึง ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งสร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างเต็นท์ขนาด ๔ x ๖ เมตร จำนวน ๑ หลัง บนที่ดินของเอกชน โดยภายในเต็นท์มีการใช้ไฟฟ้าสำหรับเป็นปลั๊กไฟ หลอดไฟ มีระบบการตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร รวมทั้งมีก๊อกน้ำเพื่อใช้ภายในเต็นท์ และด้านหน้าของเต็นท์มีท่อระบายน้ำของเทศบาลที่ผู้ฟ้องคดีใช้เทน้ำทิ้ง เต็นท์พิพาทจึงมีลักษณะเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลสามารถเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ อันถือเป็น “อาคาร” ตามบทนิยาม ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งแม้ข้อ ๙ ของกฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ จะกำหนดให้อาคารที่มีลักษณะเป็นเต็นท์ หรือปะรำชั้นเดียว เพื่อใช้ประโยชน์เป็นการชั่วคราว และไม่ใช่อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม หรือการศึกษา โดยมีกำหนดเวลารื้อถอนไม่เกินสิบวัน ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตตามมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ แต่คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างเต็นท์พิพาทตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อเป็นสถานที่ประกอบกิจการร้านอาหารจานเดียว จำหน่ายให้กับลูกค้า อันเป็นการค้าขายซึ่งถือเป็นการใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีได้ใช้ประโยชน์ในเต็นท์พิพาทมาเป็นเวลาประมาณ ๑๐ ปี โดยไม่ปรากฏว่าได้กำหนดเวลาการรื้อถอน เต็นท์ไว้ว่าเป็นเมื่อใดหรือจะเลิกประกอบกิจการเมื่อใด และจากพยานหลักฐานภาพถ่ายเต็นท์ของผู้ฟ้องคดี เห็นได้ว่า เต็นท์พิพาทมีเสาเป็นท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๒ นิ้ว รวม ๖ เสา เสาสูงประมาณ ๓ ถึง ๔ เมตร ยึดไว้กับพื้นซีเมนต์ซึ่งเป็นที่ดินของเอกชน มีโครงหลังคาเป็นท่อเหล็ก มีผ้าใบกันคลุมหลังคาทั้งหมด และมีส่วนที่ยื่นออกมาเพื่อกันแดดหรือฝนโดยใช้เชือกยึดติดกับพื้น กรณีจึงต้องถือว่า การใช้ประโยชน์เต็นท์พิพาทไม่มีลักษณะเป็นการใช้ประโยชน์ชั่วคราว แต่มีลักษณะเป็นการใช้อาคารที่ไม่มีการกำหนดระยะเวลา และเป็นการใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม ซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขที่จะได้รับการยกเว้นตามข้อ ๙ ของกฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารฯ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างเต็นท์พิพาทต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ หรือแจ้งการก่อสร้างต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างเต็นท์พิพาทลงบนที่ดินเอกชนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ข้างต้น เป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ดังนั้น การที่นายกเทศมนตรีเมืองปาดอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๐ (๒) และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันมีคำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของเต็นท์พิพาท



จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างตึ้นท์พิพาท จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่สั่งให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกัน ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๐๕/๒๕๖๗)

การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารชนิดก่ออิฐฉาบปูนเพื่อใช้เป็นโรงครัว อาคารชนิดโครงเหล็ก/เสาปูนเพื่อใช้เป็นโรงรถ และรั้วกำแพง เป็นกรณีการยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๔ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ได้แนบเอกสารเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนตามที่ระบุไว้ในแบบ ข. ๑ และ ข. ๒ จำนวน ๕ ชุด พร้อมกับคำขอ ประกอบกับเอกสารสำเนาโฉนดที่ดินที่ตั้งของอาคารมีขนาดไม่เท่ากับต้นฉบับ ซึ่งอาจทำให้การวัดระยะจำลองแผนที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนข้อ ๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขออนุญาตให้ถูกต้องได้ตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (แบบ ค. ๑) จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีกับพวกรวม ๖ คน เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินมีโฉนด ตั้งอยู่ที่ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ได้มอบอำนาจให้นาย อ. ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารชนิดก่ออิฐฉาบปูน ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นโรงครัว อาคารชนิดโครงเหล็ก/เสาปูน ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นโรงรถ และรั้วกำแพง ขนาดยาว ๔.๐๐ เมตร และ ๖.๐๐ เมตร สูง ๒.๘๐ เมตร ในที่ดินแปลงดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีเมืองตราด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้มีคำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (แบบ ค. ๑) โดยให้ผู้ฟ้องคดีกับพวก รวม ๖ คน แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขออนุญาตให้ถูกต้องตามรายการแนบท้ายคำสั่ง โดยให้จัดทำแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จำนวน ๕ ชุด ยื่นประกอบคำขออนุญาต ตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๖ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และให้คัดถ่ายสำเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่ากับต้นฉบับทุกหน้า (ไม่ย่อหรือขยาย) พร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า จำนวน ๑ ชุด เพื่อยื่นประกอบการพิจารณาตามแบบ ข. ๑ ข้อ ๕ (๗) ใหม่ให้ถูกต้อง ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และได้นำคดีมาฟ้องต่อศาล



โดยที่มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ บัญญัติว่า ในการตรวจพิจารณา คำขอรับใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณที่ได้ยื่นไว้ เพื่อให้ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ และให้นำมาตรา ๒๕ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม อีกทั้ง ข้อ ๑ วรรคหนึ่ง (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กำหนดให้ เจ้าของอาคารผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารให้ยื่น คำขออนุญาตตามแบบ ข. ๑ พร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบ ข. ๑ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และวรรคสอง กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแนบเอกสารเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนตามที่ระบุไว้ในแบบ ข. ๑ และ ข. ๒ จำนวนห้าชุดพร้อมกับคำขอ เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงประกอบกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีกับพวกรวม ๖ คน มอบอำนาจให้นาย อ. ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารพิพาท อันเป็นกรณีการยื่นคำขอรับใบอนุญาต ก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๔ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แต่เนื่องจากการยื่น คำขออนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ได้แนบเอกสารเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบ แบบแปลนตามที่ระบุไว้ในแบบ ข. ๑ และ ข. ๒ จำนวน ๕ ชุด พร้อมกับคำขอ ประกอบกับเอกสารสำเนา โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๖๘ มีขนาดไม่เท่ากับต้นฉบับ ซึ่งอาจทำให้การวัดระยะจำลองแผนที่คลาดเคลื่อน จากความเป็นจริง อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนข้อ ๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกับพวกรวม ๖ คน ซึ่งเป็นผู้ขอรับใบอนุญาต แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขออนุญาตให้ถูกต้องได้ตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีกับพวกรวม ๖ คน แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (แบบ ค. ๑) จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๑๐/๒๕๖๗)

การจะพิจารณาว่าคำสั่งทางปกครองลักษณะใดจะถือเป็นคำสั่งที่อาจกระทบ ถึงสิทธิของคู่กรณีนั้น จะต้องพิจารณาในเนื้อหาของคำสั่งว่าเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะ เชิงบังคับให้บุคคลกระทำการหรืองดเว้นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย หรือเป็น คำสั่งที่มีลักษณะปฏิเสธสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองไว้ หรือเป็น คำสั่งอนุญาตให้ตามคำขอแต่มีการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับอนุญาตต้องกระทำการหรืองดเว้น การกระทำ หรือมีภาระหน้าที่หรือยอมรับภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบบางประการ หรือเป็น คำสั่งที่มีลักษณะเป็นการสร้างภาระให้แก่บุคคล หรือเป็นคำสั่งที่มีวัตถุประสงค์เป็นการลงโทษ บุคคลโดยตรง หรือไม่ หากมีลักษณะเช่นนี้แล้ว ย่อมถือว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครอง ที่อาจกระทบถึงสิทธิคู่กรณี โดยคำว่าสิทธิในที่นี้ย่อมหมายความว่าความรวมถึงเสรีภาพของคู่กรณีด้วย



พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีเจตนารมณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร การกำหนดให้การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแต่กรณีที่กำหนดไว้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ควบคุมตรวจสอบก่อนว่า การกระทำดังกล่าวสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือไม่เท่านั้น หากได้มีเจตนาที่จะเป็นการลบล้างหรือจำกัดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคล หรือสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลที่มีอยู่เดิมตามที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้มครองต้องเสื่อมถอยลงไปไม่ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ออกใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร จึงเป็นเพียงการออกคำสั่งทางปกครอง ที่มีลักษณะเป็นการรับรองสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลหรือสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลที่มีอยู่เดิม ตามรัฐธรรมนูญให้แก่ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง มิใช่คำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการก่อตั้งสิทธิขึ้นใหม่แต่อย่างใด

เมื่อการที่จะก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ในที่ดินบริเวณที่อยู่ในเขตที่ราชพัสดุ และภายในเขตโบราณสถาน สามารถดำเนินการได้ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ประกอบกับกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครองดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ดังนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนรั้ว ค.ส.ล. ออกจากเขตคูเมือง-กำแพงเมือง โบราณ เนื่องจากเป็นการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และไม่ปรากฏ พยานหลักฐานว่าอธิบดีกรมธนารักษ์อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเช่าที่ราชพัสดุแปลงพิพาทหรือทำสัญญา ต่างตอบแทนกับผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่กระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี เจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงต้องให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดง พยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก่อนออกคำสั่งทางปกครองดังกล่าว การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดี รื้อถอนรั้ว ค.ส.ล. โดยไม่ได้ดำเนินการเช่นว่านี้เสียก่อน ทั้งที่ไม่ปรากฏว่ามีเหตุที่ไม่ต้องให้โอกาส ดังกล่าวตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน กรณีย่อมเป็นการใช้อำนาจ โดยอำเภอใจและกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ฟ้องคดีเกินสมควร และเป็นการออกคำสั่ง ที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการมรดกของนาย ห. ได้ว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างทำการก่อสร้าง รั้ว ค.ส.ล. ล้อมบ้าน บนที่ดินซึ่งมีเอกสารหลักฐานเป็นแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) โดยบ้านและที่ดินดังกล่าวเป็นมรดกของนาย ห. ซึ่งเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพะเยาตรวจพบและได้แจ้ง ต่อผู้ฟ้องคดีว่าผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ฟ้องคดีจึงไปยื่นคำขอ



อนุญาตก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ต่อนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ต่อมาได้รับแจ้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนรั้ว ค.ส.ล. ออกจากเขตคูเมือง-กำแพงเมืองโบราณ และหนังสือลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ตามที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. จากการตรวจสอบเอกสารแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ปรากฏว่ามีชื่อนาย ห. เป็นผู้ครอบครอง ไม่มีชื่อของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ในเอกสารดังกล่าว จึงไม่สามารถรับคำขออนุญาตก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ของผู้ฟ้องคดีได้ และแจ้งด้วยว่าได้มีหนังสือถึงธนาภิรักษ์พื้นที่พะเยาขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่าที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ในเขตกำแพงเมือง-คูเมือง เมืองพะเยา ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเหตุที่ไม่ได้แนบเอกสารแสดงความเป็นผู้จัดการมรดกของนาย ห. เนื่องจากขณะนั้นอยู่ระหว่างการยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดก ศาลจังหวัดพะเยาได้มีคำสั่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการมรดกของนาย ห. ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งให้รื้อถอนอาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จังหวัดพะเยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องต่อศาลเป็นคดีนี้ เมื่อพิจารณามาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่บัญญัติว่า ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนแล้วเห็นว่า การจะพิจารณาว่าคำสั่งทางปกครองลักษณะใดจะถือเป็นคำสั่งที่อาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณีนั้น จะต้องพิจารณาในเนื้อหาของคำสั่งว่าเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเชิงบังคับให้บุคคลกระทำการหรืองดเว้นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย หรือเป็นคำสั่งที่มีลักษณะปฏิเสธสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองไว้ หรือเป็นคำสั่งอนุญาตให้ตามคำขอแต่มีการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับอนุญาตต้องกระทำการหรืองดเว้นการกระทำ หรือมีภาระหน้าที่หรือยอมรับภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบบางประการ หรือเป็นคำสั่งที่มีลักษณะเป็นการสร้างภาระให้แก่บุคคล หรือเป็นคำสั่งที่มีวัตถุประสงค์เป็นการลงโทษบุคคลโดยตรง หรือไม่ หากมีลักษณะเช่นนี้แล้ว ย่อมถือว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองที่อาจกระทบถึงสิทธิคู่กรณี โดยคำว่าสิทธิในที่นี้ย่อมหมายถึงรวมถึงเสรีภาพของคู่กรณีด้วย และโดยที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีเจตนารมณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร การกำหนดให้การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแต่กรณีที่กำหนดไว้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ควบคุมตรวจสอบก่อนว่าการกระทำดังกล่าวสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือไม่เท่านั้น หาได้มีเจตนาที่จะเป็นการลบล้างหรือจำกัดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคล หรือสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลที่มีอยู่เดิมตามที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้มครองต้องเสื่อมถอยลงไปไม่ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ออกใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยน



การใช้อาคาร จึงเป็นเพียงการออกคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการรับรองสิทธิในทรัพย์สินของบุคคล หรือสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลที่มีอยู่เดิมตามรัฐธรรมนูญให้แก่ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง หากใช้คำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการก่อตั้งสิทธิขึ้นใหม่แต่อย่างใดไม่ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนรั้ว ค.ส.ล. ออกจากเขตคูเมือง-กำแพงเมืองโบราณ เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ก่อสร้าง และไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าอธิบดีกรมธนารักษ์อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเช่าที่ราชพัสดุหรือทำสัญญาต่างตอบแทนกับผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่กระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก่อนออกคำสั่งทางปกครองดังกล่าว แม้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่าการที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. บนที่ดินดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจพิจารณา มีคำสั่งตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ แล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตาม โดยที่มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถาน เว้นแต่จะกระทำตามคำสั่งของอธิบดี หรือได้ใบอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี ประกอบกับข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔ ของกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครองดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กำหนดให้กรณีที่ราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในทางราชการหรือที่ไม่ได้สงวนไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการ จะนำมาจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่า หรือโดยวิธีการจัดทำสัญญาต่างตอบแทนอื่น นอกเหนือจากการจัดให้เช่าก็ได้ หากเป็นการให้เช่าในลักษณะการให้เช่าที่ดินที่ผู้เช่าใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของอธิบดีกรมธนารักษ์ หรืออธิบดีกรมธนารักษ์จะมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ธนารักษ์พื้นที่หรือผู้ใช้ที่ราชพัสดุเป็นผู้ดำเนินการแทนก็ได้ ดังนั้น หากผู้ฟ้องคดีจะก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ในที่ดินบริเวณที่อยู่ในเขตที่ราชพัสดุและภายในเขตโบราณสถาน ย่อมสามารถดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวได้ จึงเป็นกรณีที่สามรถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งให้รื้อถอนอาคารก่อนมีหนังสือแจ้งสาเหตุที่ไม่สามารถรับคำขออนุญาตก่อสร้างให้ผู้ฟ้องคดีทราบ โดยไม่ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีในการชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารสิทธิในที่ดิน ตาม ส.ค. ๑ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดียังไม่ทราบว่า การก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. รุกล้ำส่วนใดของเขตคูเมือง-กำแพงเมืองโบราณ และมีเอกสารใดมาพิสูจน์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจพิจารณาไปก่อนว่า การก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. รุกล้ำเขตคูเมือง-กำแพงเมืองโบราณ โดยรับฟังแต่เพียงผลการตรวจสอบว่าบริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตคูเมือง-กำแพงเมืองเวียงพะเยา แล้วออกคำสั่งรื้อถอนรั้ว ค.ส.ล. โดยไม่ได้ให้ผู้ฟ้องคดีรับทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวหรือมีโอกาสดังกล่าวที่ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสชี้แจงโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนย่อมเป็นการใช้อำนาจโดยอำเภอใจและกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ฟ้องคดีเกินสมควร ประกอบกับไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการรับฟังข้อโต้แย้งหรือพยานหลักฐานของผู้ฟ้องคดีในภายหลังตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติ



วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีได้ให้โอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนมีคำสั่งดังกล่าวตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยไม่ปรากฏว่ามีเหตุที่ไม่ต้องให้โอกาสข้างต้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนรั้ว ค.ส.ล. จึงไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น ซึ่งมีผลทำให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำสั่งลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนรั้ว ค.ส.ล. ออกจากเขตคูเมือง-กำแพงเมืองโบราณ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๒๙/๒๕๖๘ (ประชุมใหญ่))

โดยที่มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติว่า บรรดาคำขออนุญาตใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรืออธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และการอนุญาตใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ หรือการปฏิบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตตามที่ได้รับใบอนุญาตแล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็นคำขออนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม ดังนั้น การอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารพิพาทซึ่งเป็นการอนุญาตก่อนพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ มีผลใช้บังคับจึงอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ซื้อและใช้สอยอาคารพิพาท ผู้ฟ้องคดีย่อมเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติเดียวกันด้วย การที่อาคารพิพาทมีการดัดแปลงให้ผิดไปจากใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น อันเป็นการดัดแปลงอาคารโดยฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าของอาคาร ระงับการกระทำดังกล่าว และมีคำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีหรือบุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร หรือบริเวณของอาคารที่ดัดแปลงได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

เดิมนาย ป. ได้รับหนังสืออนุญาตลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๒๑ ให้ปลูกสร้างอาคารผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าว ต่อมา มีผู้ร้องเรียนว่าอาคารของผู้ฟ้องคดีมีการดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น นายตรวจอาคารของสำนักงานเขตปทุมวันจึงได้เข้าตรวจสอบอาคารดังกล่าวพบว่าการกั้นผนังของอาคารในชั้นที่ ๒ ถึงชั้นที่ ๔ และชั้นลอย และต่อเติมด้านหลังของอาคารที่เป็นที่ว่างโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้อำนวยการเขตปทุมวันปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีคำสั่งจำนวน ๓ ฉบับ ถึงผู้ฟ้องคดี ได้แก่ คำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร คำสั่งห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร หรือบริเวณ และคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขและให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือดำเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้อง



ต่อศาลเป็นคดีนี้ โดยที่มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ บัญญัติว่า บรรดาคำขออนุญาตใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรืออธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และการอนุญาตใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ หรือการปฏิบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตตามที่ได้รับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็นคำขออนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม ดังนั้น แม้การอนุญาตให้นาย ป. ก่อสร้างอาคารพิพาทจะเกิดขึ้นก่อนที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ มีผลใช้บังคับก็ต้องถือว่าเป็นการอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ โดยอนุโลม อาคารพิพาทจึงอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว การที่นายตรวจอาคารของสำนักงานเขตปทุมวันเข้าตรวจสอบอาคารดังกล่าวพบว่าการดัดแปลงอาคารซึ่งเป็นการต่อเติมเนื้อที่ของอาคารหรือส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่ได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต กรณีจึงถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ ของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่าง ๆ ของอาคารซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม อันเป็นการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อผู้ฟ้องคดีซื้อและใช้สอยอาคารพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ด้วย เมื่ออาคารพิพาทมีการดัดแปลงให้ผิดไปจากใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารตามแบบ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้อำนวยการเขตปทุมวันในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงเป็นการดัดแปลงอาคารโดยฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้อำนวยการเขตปทุมวันปฏิบัติราชการแทนในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าของอาคาร ระงับการกระทำดังกล่าวและมีคำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีหรือบุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณของอาคารที่ดัดแปลงได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร และคำสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร หรือบริเวณอาคาร จึงชอบด้วยกฎหมาย คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ยกคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่อุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร และคำสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร หรือบริเวณอาคาร ที่อาศัยข้อเท็จจริงข้อกฎหมาย และข้อพิจารณาเช่นเดียวกับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้อำนวยการเขตปทุมวันใช้ในการออกคำสั่ง จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๗๖/๒๕๖๘)



คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการตัดแปลงที่จอดรถยนต์ และสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นให้กลับคืนสู่สภาพเดิมภายในระยะเวลาที่กำหนด เฉพาะกรณีของร้านสะดวกซื้อและร้านเสริมสวย เป็นคำสั่งทางปกครองที่อาจกระทบถึงสิทธิของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยผู้อำนวยการเขตต้องให้ผู้ฟ้องคดีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยผู้อำนวยการเขตได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการตัดแปลงที่จอดรถยนต์ และสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นให้กลับคืนสู่สภาพเดิมภายในระยะเวลาที่กำหนดเฉพาะกรณีของร้านสะดวกซื้อและร้านเสริมสวยตามผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตกรุงเทพมหานครและในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น คำสั่งพิพาททั้งสองคำสั่งดังกล่าว จึงออกโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญของคำสั่งนั้น

ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารชุดอยู่อาศัยจำนวน ๑ หลัง เป็นตึก ๑๓ ชั้น มีห้องชุด ๒๑๖ ห้อง ที่จอดรถยนต์ ๑๐๗ คัน ต่อมา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคารโดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อนายตรวจอาคารได้ทำการตรวจสอบอาคารแล้วพบว่า มีการตัดแปลงอาคารบริเวณชั้นที่ ๑ ในส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นที่จอดรถยนต์ ๒๘ คัน ซึ่งกันเป็นห้องกระจก ๔ แห่ง เป็นร้านสะดวกซื้อ ร้านเสริมสวย ห้องออกกำลังกายและห้องประชุมโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงออกคำสั่งลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ให้ระงับการตัดแปลงอาคาร คำสั่งห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร และคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขและยื่นคำขอรับใบอนุญาตตัดแปลงอาคาร หรือดำเนินการแจ้ง โดยให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้จัดที่จอดรถจำนวน ๒๘ คัน และจัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่ได้รับใบอนุญาตภายใน ๓๐ วัน รวมทั้งยื่นคำขอรับใบอนุญาตตัดแปลงอาคาร หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน ๓๐ วัน ต่อมา สำนักงานเขตห้วยขวางได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีเพื่อขอยกเลิกคำสั่งทั้งสามฉบับดังกล่าวและออกคำสั่งใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงออกคำสั่ง (แบบ ค. ๒๐) ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการใช้ห้องกัน ๔ แห่ง เพื่อใช้เป็นอาคารพาณิชย์และสำนักงาน ได้แก่ เป็นร้านสะดวกซื้อ ร้านเสริมสวย ห้องออกกำลังกาย และห้องประชุม และคำสั่ง (แบบ ค. ๒๑) ให้ระงับการตัดแปลงและให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่ห้องกัน ๔ แห่ง ที่สร้างขึ้นดังกล่าวให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้กลับคืนสู่สภาพเดิมภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว



ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตกรุงเทพมหานครและในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เพิกถอนคำสั่งลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เฉพาะส่วนที่ดัดแปลงให้เป็นห้องประชุมและห้องออกกำลังกายเนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีได้เป็นผู้ดำเนินการดัดแปลง แต่เป็นการกระทำของนิติบุคคลอาคารชุด จึงเพิกถอนเฉพาะในกรณีดัดแปลงห้องประชุมและห้องออกกำลังกายทับพื้นที่ जोดรถตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคาร และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะในกรณีดัดแปลงห้องประชุมและห้องออกกำลังกายทับพื้นที่ जोดรถตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคาร จึงเหลือคำสั่งพิพาทที่บังคับผู้ฟ้องคดีเฉพาะแต่เพียงในส่วนของการร้านสะดวกซื้อและร้านเสริมสวยเท่านั้น จึงมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (แบบ ค. ๒๐) และคำสั่ง (แบบ ค. ๒๑) ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่บังคับผู้ฟ้องคดีเฉพาะในกรณีดัดแปลงร้านสะดวกซื้อและร้านเสริมสวยเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

โดยที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ มีเจตนารมณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่จราจร การกำหนดให้การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแต่กรณีที่กำหนดไว้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ควบคุมตรวจสอบก่อนว่า การกระทำความดังกล่าวสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือไม่เท่านั้น หาได้มีเจตนาคือจะเป็นการลบล้างหรือจำกัดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลหรือสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลที่มีอยู่เดิมตามที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้มครองต้องเสื่อมถอยลงไปไม่ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวออกใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร จึงเป็นเพียงการออกคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการรับรองสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลหรือสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลที่มีอยู่เดิมตามรัฐธรรมนูญให้แก่ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองหาใช้คำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการก่อตั้งสิทธิใหม่แต่อย่างใดไม่ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติเดียวกัน มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการกระทำในการดัดแปลงที่ जोดรถยนต์ซึ่งเป็นทรัพย์สินกลางของนิติบุคคลอาคารชุดเป็นร้านสะดวกซื้อและร้านเสริมสวยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างให้กลับคืนสภาพเดิมภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำสั่ง เป็นคำสั่งทางปกครองที่กระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก่อนออกคำสั่งทางปกครองดังกล่าว แม้ผู้ฟ้องคดีจะเป็นเจ้าของโครงการผู้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง



และขอจดทะเบียนอาคารชุด จ. ก็ตาม แต่เมื่ออาคารชุดมีไว้เพื่อขายห้องชุดให้กับผู้บริโภคที่ซื้อจากผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงต้องก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารชุดตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตไว้ ผู้ฟ้องคดีจะดัดแปลงหรือต่อเติมทรัพย์สินส่วนกลางโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้ การที่ผู้ฟ้องคดีจะมีสิทธิในการดัดแปลงพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนกลางได้และไม่เป็นการดัดแปลงอาคารที่ฝ่าฝืนมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ที่บัญญัติห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ ดัดแปลง หรือใช้ หรือยินยอมให้บุคคลอื่นดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องให้อาสาผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ก่อนว่า ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิดัดแปลงที่จอดรถยนต์ซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุดเป็นร้านสะดวกซื้อและร้านเสริมสวยหรือไม่ ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะออกคำสั่ง (แบบ ค. ๒๐) และคำสั่ง (แบบ ค. ๒๑) ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เฉพาะในกรณีร้านสะดวกซื้อและร้านเสริมสวย เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ให้อาสาผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ก่อนออกคำสั่งลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการดัดแปลงที่จอดรถยนต์ และสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้กลับคืนสู่สภาพเดิมภายในระยะเวลาที่กำหนดเฉพาะกรณีของร้านสะดวกซื้อและร้านเสริมสวยตามผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังนั้น คำสั่งพิพาททั้งสองคำสั่งดังกล่าวจึงออกโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญของคำสั่งนั้น คำสั่ง (แบบ ค. ๒๐) และคำสั่ง (แบบ ค. ๒๑) ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๔๓/๒๕๖๘ (ประชุมใหญ่))

เมื่ออาคารพิพาทที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองจำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ปลุกสร้างอยู่ในที่ดินบริเวณบนภูเขาตะเกียบ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ฉบับที่ ๐๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยพื้นที่บริเวณที่ตั้งอาคารพิพาทดังกล่าวได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ ในเขตเทศบาลตำบลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๐ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๐๐ ต่อมา มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๒ ที่ดินบริเวณที่ตั้งอาคารพิพาทจึงเป็นท้องที่ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ มีผลใช้บังคับ จึงถือได้ว่ามีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งอาคารพิพาทนั้นแล้วตามมาตรา ๒ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติ



ควบคุมอาคารฯ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า อาคารพิพาทปลูกสร้างอยู่ในที่ดินบริเวณบนภูเขาตะเกียบ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและไม่ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นการก่อสร้างอาคารที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และขัดต่อข้อ ๒ (ข) (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ นายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จึงมีอำนาจออกคำสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคารพิพาทได้ตามมาตรา ๔๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น คำสั่งของนายกเทศมนตรีที่ห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีหรือบุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารพิพาทจึงชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการร้านอาหาร ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองอาคารพิพาทซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ๒ ชั้น ขนาดประมาณ ๑๘.๕๐ x ๒๙.๐๐ เมตร และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ๑ ชั้น ขนาดประมาณ ๑๘.๕๐ x ๓๙.๐๐ เมตร รวม ๒ หลัง ตั้งอยู่บริเวณบนภูเขาตะเกียบ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยผู้ฟ้องคดีได้ใช้ประโยชน์อาคารพิพาทในการประกอบกิจการร้านอาหาร ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีหรือบุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารพิพาท และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขอาคาร และให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือดำเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่งห้ามใช้อาคาร ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว เมื่ออาคารพิพาทที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองจำนวน ๒ หลัง ปลูกสร้างอยู่ในที่ดินบริเวณบนภูเขาตะเกียบซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ฉบับที่ ๐๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยพื้นที่บริเวณที่ตั้งอาคารพิพาทดังกล่าวได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ ในเขตเทศบาลตำบลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๐ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๐๐ ต่อมา มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๒ ที่ดินบริเวณที่ตั้งอาคารพิพาทจึงเป็นท้องที่ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ มีผลใช้บังคับ จึงถือได้ว่ามีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งอาคารพิพาทนั้นแล้วตามมาตรา ๒ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และเมื่อมีการก่อสร้างอาคารพิพาทซึ่งเป็นอาคารร้านอาหารหลังแรกเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๔๒ และมีการก่อสร้างอาคารพิพาทหลังที่สองเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นการก่อสร้างอาคารภายหลังจากวันที่



พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ มีผลใช้บังคับในท้องที่ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อันเป็นบริเวณที่ตั้งของอาคารพิพาทแล้ว การก่อสร้างอาคารพิพาททั้ง ๒ หลัง จึงอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อได้มีการออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ใช้บังคับในท้องที่ตำบลหัวหินและตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๕ อาคารพิพาททั้ง ๒ หลัง จึงเป็นอาคารที่ก่อสร้างภายหลังจากวันที่กฎกระทรวงดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ในท้องที่บริเวณที่ตั้งของอาคารพิพาทแล้ว จึงไม่ได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าว อาคารพิพาททั้ง ๒ หลัง จึงอยู่ภายใต้บังคับของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ นอกจากนี้ นับตั้งแต่ที่มีการก่อสร้างอาคารพิพาททั้ง ๒ หลัง แล้วเสร็จ จนกระทั่งวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีหรือบุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารพิพาท มีการใช้ประโยชน์อาคารพิพาทในการประกอบกิจการร้านอาหารต่อเนื่องมาโดยตลอด อาคารพิพาททั้ง ๒ หลัง จึงเป็นอาคารที่ใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม และเมื่ออาคารพิพาทเป็นอาคารที่กรมป่าไม้ได้อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใช้ประโยชน์เพื่อประกอบกิจการร้านอาหาร จึงมิใช่อาคารของกรมป่าไม้ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อันจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๑ วรรคหนึ่ง (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ แต่อย่างใด ดังนั้น อาคารพิพาทจึงไม่เข้าลักษณะอาคารที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าอาคารพิพาทซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) จำนวน ๒ หลัง ปลูกสร้างอยู่ในที่ดินบริเวณบนภูเขาตะเกียบ ซึ่งอยู่พื้นที่ภายในบริเวณที่ ๒ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและไม่ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จึงเป็นการก่อสร้างอาคารที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และขัดต่อข้อ ๒ (ข) (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จึงมีอำนาจออกคำสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคารพิพาทได้ตามมาตรา ๔๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์อาคารพิพาทซึ่งเป็นอาคารที่ก่อสร้างโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ไม่ว่าผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้ก่อสร้างอาคารพิพาทหรือไม่ก็ตาม เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ได้เสมอตราบใดที่อาคารพิพาทยังฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีหรือบุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารพิพาทจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และข้อพิจารณาที่จะใช้ในการออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



ให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว จึงเป็นการให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะออกคำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีหรือบุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารพิพาทตามนัยมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว เมื่อศาลได้วินิจฉัยแล้วว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีหรือบุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารพิพาทเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๐๗/๒๕๖๘)

๑.๔.๒ กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ หรือเจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

การแจ้งคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างอาคาร คำสั่งห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคาร และคำสั่งให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ตามที่อยู่บ้านเลขที่ของผู้ฟ้องคดีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ซึ่งปรากฏลายมือชื่อผู้รับไว้ อีกทั้งยังปรากฏหลักฐานสำเนาภาพถ่ายการปิดประกาศสำเนาคำสั่งไว้ในที่หน้าอาคารของผู้ฟ้องคดี กรณีถือเป็นการปิดประกาศในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายตามหลักเกณฑ์การสั่งหรือการแจ้งคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว

การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของอาคารได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารบ้านพักชนิดคอนกรีตเสริมเหล็กโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น นายกเทศมนตรีจึงมีอำนาจตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารระงับการก่อสร้างอาคาร รวมทั้งสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้ทั้งหมดของอาคาร และสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามคำสั่งแล้ว ผู้ฟ้องคดียังคงเพิกเฉย นายกเทศมนตรีย่อมชอบที่จะมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างโดยฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าวทั้งหมด อันเป็นกรณีที่นายกเทศมนตรีใช้อำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งมีใช้เป็นกรณีการก่อสร้างอาคารที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ แต่อย่างไรก็ดี ประกอบกับในขณะที่นายกเทศมนตรีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคาร ผู้ฟ้องคดีก็ยังไม่ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร การที่นายกเทศมนตรีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคาร จึงเป็นการใช้อำนาจออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินติดแม่น้ำวังตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๘๖ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๘๘๘ จากนาง ม. และนาย ส. โดยที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๘๘๘ มีที่งอกยื่นลงไปแม่น้ำวังข้างรังวัดได้รังวัดแล้วได้เนื้อที่ ๑ งาน ๗๒ ตารางวา และเจ้าของที่ดินเดิมได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินในที่ดินส่วนที่เป็นที่งอกไว้ต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการออกโฉนดที่ดิน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยบนที่ดินตามโฉนดที่ดินและที่งอกดังกล่าว



เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง และอาคาร คสล. ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง โดยไม่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น นายกเทศมนตรีนครลำปาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ แจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข. ๑) ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามหนังสือแจ้งเตือนแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคาร (แบบ ค. ๓) คำสั่งห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคาร (แบบ ค. ๔) และคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารภายในกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง (แบบ ค. ๙) โดยได้ปิดคำสั่งทั้งสามคำสั่งไว้ ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคาร เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามหรืออุทธรณ์คำสั่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารภายในกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง (แบบ ค. ๓) ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดลำปาง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีข้ออ้างประการหนึ่งว่า ก่อนได้รับคำสั่งให้รื้อถอนอาคารไม่เคยได้รับแจ้งคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างอาคาร คำสั่งห้ามใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคาร และคำสั่งให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร แต่ตามข้อเท็จจริงในสำนวนคดีปรากฏพยานหลักฐานเป็นสำเนาภาพถ่ายแสดงการแจ้งคำสั่งจำนวน ๓ ฉบับ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามที่อยู่บ้านเลขที่ของผู้ฟ้องคดีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ซึ่งปรากฏลายมือชื่อผู้รับไว้ อีกทั้งยังปรากฏหลักฐานสำเนาภาพถ่ายการปิดประกาศสำเนาคำสั่งไว้ในที่หน้าอาคารของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือเป็นการปิดประกาศในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายตามหลักเกณฑ์การสั่งหรือการแจ้งคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยชอบแล้ว

เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของอาคารได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารบ้านพักชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑ ชั้น และ ๒ ชั้น อย่างละ ๑ หลัง โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารระงับการก่อสร้างอาคาร รวมทั้งสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้ทั้งหมดของอาคาร และสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันได้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามคำสั่งดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดียังคงเพิกเฉยไม่ดำเนินการตามคำสั่ง และไม่ได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งทั้งสามฉบับดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงขอที่จะมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างโดยฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าวทั้งหมด อันเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ซึ่งมีใช้เป็นการกีดกันการก่อสร้างอาคารที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อในขณะทำการก่อสร้างอาคารที่พิพาทผู้ฟ้องคดีไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินมาแสดงจึงยังไม่เป็นการ



แน่นอนว่าที่ดินขณะที่ก่อสร้างอาคารเป็นที่ดินที่จะอนุญาตให้ก่อสร้างได้หรือไม่ ประกอบกับในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคาร ผู้ฟ้องคดีก็ยังไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร กรณีจึงมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อผู้ฟ้องคดีเพิกเฉย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคาร จึงเป็นการใช้อำนาจออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๐๐/๒๕๖๗)

๑.๕ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การผังเมือง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๕

คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

๑. กรณีเกี่ยวกับการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

- การเปลี่ยนชื่อและย้ายที่ตั้งที่ทำการสถานีวิทยุกระจายเสียง

ในการยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงชื่อและสถานที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง แม้จะปรากฏว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เดิม) พิจารณามีมติไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดี ย้ายสถานที่ตั้งสถานีลำช้าเกินสมควร ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย แต่เมื่อผู้ฟ้องคดี ย่อมต้องทราบอยู่แล้วว่าในการยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสถานีดังกล่าวต้องได้รับ อนุญาตจาก กสท. ก่อน จึงจะเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสถานีใหม่ได้ อีกทั้งคำขอข้างต้นของผู้ฟ้องคดี ก็อาจไม่ได้รับการอนุญาตได้เช่นกัน การที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาเช่าสถานที่ใหม่ก่อนที่ยื่นคำขอ เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสถานีเป็นเวลาเกือบ ๒ เดือน จึงถือเป็นความสมควรใจรับความเสี่ยงภัย ของผู้ฟ้องคดีเอง อันเป็นกรณีผู้ฟ้องคดีมีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหายในสัดส่วนที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า กสท. อย่างไรก็ดี ปรากฏข้อเท็จจริงว่าความล่าช้าในการพิจารณาคำขอข้างต้นเกิดจาก การบริหารงานภายในของ กสท. เอง เมื่อพิจารณาพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด ตามมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับในระหว่าง การพิจารณาคำขอผู้ฟ้องคดียังคงสามารถประกอบกิจการกระจายเสียง ณ สถานที่ตั้งสถานีเดิมได้ เป็นปกติ จึงสมควรกำหนดค่าสินไหมทดแทนความเสียหายอันได้แก่ค่าเช่าสถานที่ใหม่ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของความเสียหายดังกล่าว

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สำหรับบริการธุรกิจ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ (กสท.) เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีและย้ายที่ตั้ง สถานีวิทยุของผู้ฟ้องคดีล่าช้า ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหายจากการพิจารณาล่าช้าดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้อง ขอเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีและย้ายที่ตั้งสถานีวิทยุเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งเจ้าหน้าที่



ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเอกสารไว้แล้วในวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรวบรวมรายละเอียดในการดำเนินการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทำรายงานความเห็นเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อพิจารณาภายในสัปดาห์วันทำการ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสัปดาห์ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๐ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่ปรากฏว่าภายหลังจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคำร้องขอของผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ภาค ๑ ดำเนินการ ซึ่งสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. เขต ๑ (นนทบุรี) ดำเนินการตรวจสอบการขอย้ายสถานที่ตั้งดังกล่าว ต่อมา สำนักงาน กสทช. เขต ๑ (นนทบุรี) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ รายงานผลการตรวจสอบไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า สถานที่ตั้งเก่าและสถานที่ตั้งใหม่มีระยะห่างทางอากาศ ๒.๓๗ กิโลเมตร ตรวจสอบความถี่ ๑๐๗.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ ในรัศมี ๒๐ กิโลเมตร พบว่ามีสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-Radio Network) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้จัดทำบทวิเคราะห์การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อพิจารณาคำร้องขอของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาและมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ไม่เห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงชื่อและที่ตั้งสถานีเพื่อทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามที่ร้องขอ เนื่องจากจะก่อให้เกิดการรบกวนการใช้งานคลื่นความถี่ในช่องความถี่เดียวกัน (Co-Channel) และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ และปรากฏหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบมติดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ แต่โดยที่ในการวินิจฉัยคำร้องขอย้ายที่ตั้งเครื่องส่งหรือที่ทำการตามข้อ ๑๐ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงฯ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องพิจารณาคำร้องขอของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาคำร้องแล้วมีมติไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีย้ายที่ตั้งสถานี โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเป็นเวลา ๑๐ เดือน ๘ วัน

สำหรับปัญหาว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่เพียงใด นั้น เมื่อกรณีการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสถานีพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กำหนดให้การยื่นคำขอดังกล่าวอาจใช้เอกสารประกอบคำขอเป็นสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ก็ได้ ผู้ฟ้องคดีจึงสมควรต้องทราบว่าผู้ฟ้องคดีต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก่อน จึงจะเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสถานีใหม่ได้ และคำขอดังกล่าวอาจไม่ได้รับการอนุญาตก็ได้ เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีเลือกใช้วิธีการเช่าสถานที่ แต่ได้ทำสัญญาเช่าสถานที่ก่อนที่จะยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสถานีเป็นเวลาเกือบ ๒ เดือน จึงเป็นความสมควรใจรับความเสี่ยงของผู้ฟ้องคดีเองด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงมีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหายในสัดส่วนที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้างว่าความล่าช้าเกิดจากมีคำขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสถานเป็นจำนวนมาก ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องออกปฏิบัติงานตรวจสอบข้อเท็จจริงสถานที่ตั้งสถานเดิม จุดพิกัดที่ตั้งสถานใกล้เคียง และความถี่ใกล้เคียง เก็บรูปสัญญาณวิทยุและภาพพื้นที่ตั้งสถาน ความสูงเสา ชนิดเสาอากาศ รวมทั้งของที่ตั้งสถานใหม่ด้วย พร้อมจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ และต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการปฏิบัติงาน จึงไม่สามารถพิจารณาคำขอที่มีเป็นจำนวนมากได้ทันภายในเวลาที่กำหนด นั้น เมื่อเหตุที่มีผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสถานเป็นจำนวนมาก เป็นผลมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการว่า ในกรณีมีเหตุจำเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งหรือขอเปลี่ยนแปลงความถี่ให้ยื่นคำขอต่อ กสท. ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว กสท. จะไม่พิจารณาอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง เว้นแต่กรณีมีเหตุสุดวิสัยเป็นเหตุให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการเข้าใจว่า หลังจากวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งหรือเปลี่ยนแปลงความถี่ จึงยื่นคำขอเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทั้งที่การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งและเปลี่ยนแปลงความถี่ควรเป็นไปตามความจำเป็นของแต่ละสถานีที่เกิดขึ้นจริง การที่มีผู้ยื่นคำขอดังกล่าวจำนวนมากจึงเป็นผลสืบเนื่องมาจากมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว เมื่อการมีมติข้างต้นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ปรากฏเหตุผลหรือความจำเป็นอื่น จึงเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้างเกิดจากการบริหารงานภายในของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองด้วย เมื่อพิจารณาพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองและความร้ายแรงแห่งละเมิดตามมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับในระหว่างการพิจารณาคำขอพิพาท ผู้ฟ้องคดียังคงสามารถประกอบกิจการกระจายเสียง ณ สถานที่ตั้งเดิมได้เป็นปกติ จึงสมควรกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองแห่งของความเสียหาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๓๒/๒๕๖๘)

๓. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม

- หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่

เมื่อผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้กระทำการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ แม้จะอ้างว่ามีความจำเป็นต้องใช้วิธีการที่แตกต่างเพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและเป็นประโยชน์ยิ่งกว่าวิธีการที่กำหนดตามประกาศดังกล่าว แต่เมื่อข้ออ้างข้างต้นไม่ใช่เหตุตามกฎหมายที่สามารถนำมาอ้างเพื่อไม่ปฏิบัติตามประกาศพิพาทการที่เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือแก้ไขปรับปรุงการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ผู้ถูกต้องหรือเหมาะสม จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว



คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติออกประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และกำหนดเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการตามประกาศดังกล่าว (MNP Porting Process Manual) โดยมีสาระสำคัญว่า การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นสิทธิของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการมีหน้าที่จัดให้ผู้ใช้บริการมีสิทธิใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เดิมเมื่อผู้ใช้บริการต้องการเปลี่ยนผู้ให้บริการ สถานที่ หรือประเภทบริการ ผู้ให้บริการมีหน้าที่จัดให้ผู้ใช้บริการมีสิทธิใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เดิมให้แล้วเสร็จภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ยื่นคำขอ หลังจากนั้น เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือแก้ไขปรับปรุงการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ถูกต้องตามประกาศ กทช. ฉบับพิพาทภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะก่อให้เกิดการละเมิดสมควรแก่ผู้ใช้บริการและไม่เป็นการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ใช้บริการ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ประกอบกับมาตรา ๑๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ ออกประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และกำหนดเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ฯ ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าว เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงยุติตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ฟ้องคดีดำเนินการไม่สอดคล้องกับประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ฯ หมวด ๒ ว่าด้วยขั้นตอนการขอโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และหมวด ๓ ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้บริการและเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการในหลายขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ ๑ การยื่นคำขอ/แสดงความประสงค์ขอโอนย้ายของผู้ใช้บริการ ข้อ ๑.๑ ในส่วนของ Shops พนักงานของผู้ฟ้องคดีนำซิมการ์ดเก่าไปเปลี่ยนเป็นซิมการ์ดใหม่ โดยไม่กรอกแบบฟอร์มการโอนย้าย แต่ให้กรอกชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ในตารางการโอนย้ายในแต่ละวันของสาขา สามารถโทรออกและรับสายได้ทันที ใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ ๑๐ นาที โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงรายละเอียดเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้าย ระยะเวลาดำเนินการและค่าธรรมเนียมการโอนย้าย และผู้ให้บริการรายใหม่ไม่ได้จัดส่งสำเนาสัญญาให้บริการโทรคมนาคม



เป็นหนังสือให้แก่ผู้ใช้บริการ ข้อ ๑.๒ ในส่วนของ SMS พบว่า มีการใช้ช่องทาง SMS ในการขอโอนย้ายจากผู้ฟ้องคดีไปยังผู้ให้บริการรายใหม่ได้จนแล้วเสร็จครบกระบวนการ โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ให้บริการลงทะเบียน และแสดงตนของผู้ขอโอนย้าย ขั้นตอนที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีดำเนินการไม่ถูกต้องเพราะไม่มีการเรียกคุ้บตรประจำตัวประชาชน ข้อ ๒.๑ ในส่วนของ SMS มีการใช้ช่องทาง SMS ในการขอโอนย้ายจากผู้ฟ้องคดีไปยังผู้ให้บริการรายใหม่ได้จนแล้วเสร็จครบกระบวนการ โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการให้มีการลงทะเบียนผู้ใช้บริการ รวมทั้งการแสดงตนของผู้ขอโอนย้ายด้วย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังพบข้อมูลว่ามีการยินยอมจากผู้ให้บริการรายเดิม (ดีแทค) ให้สามารถโอนย้ายเลขหมายที่ไม่ได้ลงทะเบียนไปยังผู้ให้บริการรายใหม่ (ผู้ฟ้องคดี) ที่อยู่ในเครือข่ายกันได้ แต่ถ้าไม่ได้ อยู่ในเครือข่ายกัน เลขหมายที่ไม่ได้ลงทะเบียนต้องมีการลงทะเบียนผู้ใช้บริการก่อน ขั้นตอนที่ ๓ มีการตัดเปลี่ยนจากผู้ฟ้องคดีไปรายใหม่โดยไม่ผ่านผู้ให้บริการระบบกลางก่อน โดยมีการโอนย้ายสำเร็จในวันที่ยื่นคำขอทันที รวมทั้งพบว่ามีเลขหมายที่เกิดการโอนย้ายในวันหยุด ขั้นตอนที่ ๔ ข้อ ๔.๑ ในส่วนของ Shops มีการยอมรับการตัดเปลี่ยนจากผู้ให้บริการรายเดิม (ดีแทค) ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ก่อนการดำเนินการขั้นตอนที่ ๓ ข้อ ๔.๒ ในส่วนของ SMS มีการตัดเปลี่ยนผู้ให้บริการก่อนจะไปดำเนินการขั้นตอนที่ ๓ ด้วยวิธี SMS ขั้นตอนที่ ๕ ไม่มีการแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ให้บริการรับทราบเงื่อนไขและยินยอมให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะของซิมการ์ด และผู้ฟ้องคดีมีการเผยแพร่สำเนาสัญญาการให้บริการโทรคมนาคมให้แก่ผู้ใช้บริการได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดไว้ ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีความจำเป็นต้องนำวิธีการดังกล่าวมาใช้ เนื่องจากมีข้อจำกัดในการโอนย้ายไม่เกินวันละ ๔๐,๐๐๐ ราย และวิธีการโอนย้ายตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด ทำให้การโอนย้ายมีความล่าช้า มีผู้ตกค้างนับล้านราย วิธีการของผู้ฟ้องคดีเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการมากกว่าวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด โดยสามารถทำการโอนย้ายได้เสร็จสิ้นภายใน ๓ วันทำการ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะแม้แต่น้อยนั้น ไม่ใช่เหตุตามกฎหมายที่สามารถนำมาอ้างเพื่อไม่ปฏิบัติตามประกาศและเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าวได้ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการฝ่าฝืนประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ฯ หมวด ๒ และหมวด ๓ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีอำนาจตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว สั่งให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือแก้ไขปรับปรุงการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีหรือเหมาะสม จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย มติของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ที่วินิจฉัยยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๑๘/๒๕๖๓)

๔. กรณีเกี่ยวกับกิจการวิทยุคมนาคม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

